Inter curas — Unio ecclesiarum parochialium oppidi Campolato

GREGORIUS EPISCOPUS · 1832-09-25 · Latin

Venerabili fratri_ episcopo Viglevanensi

GREGORIUS EPISCOPUS servus servorum Dei

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Inter curas, quibus undique premimur,. gra- vissimas sub apostolici Nostri muneris sarcina non leve solatium est, si possumus aliquando venerabilium fratrum Nostrorum ecclesiarum antistitum desideriis annuere et gregis dominici tranquillitati prospicere ad hoc ut, dissidiis quibuslibet ablatis, uberiora semper in christi- fidelium salutem redundare valeant incrementa. Dudum siquidem Bonifacius pp. VIII praede- cessor Noster omnia beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura apud Sedem Apostolicam tune vacantia et in posterum vacatura suae et dictae Sedis collationi et dispositioni reservavit, decernens ex* tunc irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Exhibita vero Nobis nuper pro parte tua petitio continebat, quod in oppido Campolato, Viglevanensis dioecesis duae parochiales eccle- siae, quarum prima sancti Gaudentii, altera vero sancti Eusebii reperiuntur, quae quum unum tantum territorium complectantur adeo dilectorum filiorum parochianorum dictarum parochialium ecclesiarum habitationes irregu- lariter ac divise consistunt, ut in eadem domo ac in una eademque familia nonnulli ad pri- mam, caeteri ad secundam ex dictis parochia- libus ecclesiis spectare noscantur. Hinc conti- nue inter illarum rectores excitantur controver- siae ac aemulationes, nec non iurgia et dissi- dia inter parochianos. praefatos, non sine evi- denti animarum detrimento populique admira- tione et scandalo, Si itaque, sicut eadem pe- titio subiungebat, ad praemissis occurrendum primodictae parochialis ecclesiae, quam dilectus filius ultimus illius possessor, cuius nomen et cognomen praesentibus haberi volumus pro ex- presso nuper obtinebat, quaeque ex eo quod fel. rec. Pius pp. VIII etiam praedecessor No- ster illam per solam collationis et provisionis alterius: parochialis ecclesiae loci Celaveniae di- ctae Viglevanensis dioecesis certo tunc expresso modo vacante eidem ultimo possessori apostolica auctoritate factam concessionem vacare de-

crevit, iuxta decretum huiusmodi apud Sedem eamdem in praesens vacat, et de qua nullus praeter Romanum pontificem pro tempore exi- stentem disponere potuit sive potest, reserva- tione et decreto obsistentibus supra dictis cum omnibus et singulis illius bonis, fructibus, red- ditibus et proventibus secundodictae parochiali ecclesiae, quae commoda, utpote in medio prae- fati oppidi sita et sacra supellectili satis in- structa reperitur, ad infrascriptum effectum per Nos et Sedem Apostolicam praefatam, ut infra, perpetuo uniretur, ex hoc profecto animarum curae dictorum parochianorum nunc et pro tempore existentium satis superque consultum foret. Quare pro parte tua Nobis fuit humili- ter supplicatum, quatenus in praemissis op- portune consulere de benignitate apostolica di- gnaremur.

Nos igitur qui dudum inter alia. voluimus, quod petentes beneficia ecclesiastica aliis uniri tenerentur exprimere verum annuum valorem tam beneficii uniendi, quam illius cui uniri petitur, alioquin unio non valeret, ac in unio- nibus huiusmodi commissio semper fieret ad partes ad instar providi patrisfamilias, hinc au- ferimus et illuc transferimus, et sic ablata et translata ad divinum cultum augendum et pro- curandam aeternam animarum salutem conver- tantur. Ac dilectum quoque filiut modernum secundo dictae parochialis ecclesiae rectorem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, cen- suris et poenis, si quibus quomodolibet inno- datus existit, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et ab- solutum fore censentes, nec non aliarum unio- num secundo dictae parochiali ecclesiae hacte- nus forsan factarum, si quae sint, tenores etiam veriores ac datas praesentibus pro expressis ha- bentes, huiusmodi supplicationibus inclinati fra- ternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus vocatis qui fuerint ad id vocandi pa- rochialem ecclesiam primo dictam cuius et illi forsan annexorum fructus, redditus et proven- tus etiam una cum incertis octoginta ducato- rum auri de camera secundum communem ae- stimationem valorem annuum non excedunt, sive praemisso, sive alio quovis modo, aut ex alterius cuiuscumque persona, seu per liberam cuiusvis resignationem de illa in Romana curia vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus sponte factam, aut constitutionem fel. rec, Ioannis pp. XXII praedecessoris quoque Nostri quae incipit E'xecrabilis, vel assequu- tionem alterius beneficii ecclesiastici quavis au- ctoritate collati, non tamen per obitum vacet, etiamsi tanto tempore vacaverit, quod illius collatio iuxta Lateranensis concilii ad Sedem praefatam legitime devoluta, primodictaque pa- rochialis ecclesia dispositioni apostolicae spe- cialiter vel alias generaliter reservata existat ,

dummodo eius dispositio ad Nos hac vice per- tineat, et super ea inter aliquos lis, .cuius sta- tum praesentibus haberi volumus pro expresso pendeat indecisa, cum annexis huiusmodi ac omnibus iuribus et pertinentiis suis, bonis, re- bus, proprietatibus, fructibus, redditibus et pro- ventibus universis secundo dictae parochiali ec-

clesiae, ita quod liceat moderno et pro tem- pore existenti illius rectori per se vel alium seu alios primodictae parochialis ecclesiae, ut prae- fertur, vacantis, illiusque bonorum, rerum, pro- prietatum, fructuum, reddituum et proventuum praefatorum veram, realem, corporalem et actua- lem possessionem propria auctoritate libere ap- prehendere et apprehensam perpetuo retinere, dictaque bona, res et proprietates huiusmodi locare, dislocare, arrendare illorumque fructus, redditus et proventus praefatos percipere, exi- gere, levare ac in suos usus ac utilitatem con- vertere, dioecesani loci vel cuiusvis alterius li- centia desuper miniine requisita ; iniuncto tamen moderno et pro tempore existenti secundo di- ctae parochialis eccleSiae rectori onere manu- tenendi presbyterum idoneum ab ordinario loci prius examinandum et ad curam animarum exercendam approbandum, ad eius nutum amo- vibilem, cum congrua mercedis assignatione ex primo dictae parochialis ecclesiae fructibus, red- ditibus et proventibus praedictis, qui in exer- citio curae animarum illum coadiuvare ac in ecclesia sancti Gaudentii sacra ab ordinario praefato statuenda peragere, omniaque et sin- gula illius onera, si quae sint, adimplere, re- spective debeat auctoritate Nostra perpetuo aeque principaliter unias, annectas atque incorpores. Nos enim unionem, annexionem et incorpo- rationem praecfatas per te vigore praesentium, ut praefertur, faciendas post quam illae factae fuerint, nec non easdem praesentes semper et perpetuo validas et efficaces esse et fore, nec ullo unquam tempore ex quocumque capite vel qualibet de causa quantumvis iuridica et legi- tima, etiam ex eo quod causae ipsae propter quas praemissa emanarunt adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, de subreptionis vel obreptionis aut. nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae aut quovis alio quantumvis magno, substantiali, ‘substantialissimo, inexcogitato, in- excogitabili, ac specialem et individuam men-~ tionem et expressionem requirente defectu no- tari, impugnari, seu alias quomodolibet in- fringi, retardari, annullari, invalidari, seu per Nos et successores Nostros Romanos Pontifices ”

pro tempore existentes ac Sedem Apostolicam

etiam Motu Proprio seu Sanctae Romanae Ec- clesiae cardinales etiam de latere legatos, vi- ce-legatos dictaeque Sedis nuncios, vel quosvis alios quavis auctoritate fungentes revocari, sus- pendi, restringi, limitari, ad viam et terminos iuris reduci, seu adversus illas restitutionis in integrum, aut aliud quodcumque iuris vel facti

aut gratiae vel iustitiae remedium impetrari, seu illis in aliquo derogari, aut quidquam aliud in contrarium disponi ullatenus posse ; neque illa sub quibusvis similium vel dissimi- lium gratiaram revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus aut aliis contra- riis dispositionibus etiam, ut praefertur, vel alias quomodolibet etiam "per cancellariae apo- stolicae regulas aut constitutiones apostolicas pro tempore factas et faciendas comprehendi, sed semper ab illis excipi, et quoties illae ema- nabunt toties in pristinum et validissimum sta- tum restitutas, repositas et plenarie reintegra- tas ac de novo etiam sub quacumque poste- riori data quandocumque eligenda concessas esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus ad quos nunc spectat et pro tempore quomodolibet spectabit, in futurum inviolabiliter observari.

Sicque et non alias per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos quavis auctoritate fun- gentes, etiam causarum palatii apostolici audi- tores ac eiusdem Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales etiam de latere legatos, vice-legatos dictaeque Sedis nuncios praefatos iudicari et de- finiri debere, et si secus super his a quo- quam quavis auctoritate scienter vel ignoran- ter contigerit attentari, irritum et inane decer- nimus.

Non obstantibus Lateranensis concilii novis- sime celebrati uniones et applicationes perpe- tuas nonnisi in casibus a iure permissis fieri prohibentis, nec non eiusdem Bonifacii prae- decessoris aliisque constitutionibus et ordinatio- nibus apostolicis quibusvis superioribus et per- sonis in genere vel in specie, ac alias in con- trarium praemissorum quomodolibet forsan concessis, approbatis, confirmatis et innovatis ; quibus omnibus et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione alias de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quaevis alia ex- pressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum' nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata etiam inserti forent eisdem praesentibus pro plene et sufficienter ex- pressis habentes, illis alias in suo robore per- mansuris latissime et plenissime ad praemisso- rum validissimum effectum hac vice dumtaxat harum quoque serie derogamus, contrariis qui- buscumque. Aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel ge- nerales dictae Sedis aut legatorum eius literas impetraverint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum aut alias quomodo- libet sit processum, quibus omnibus modernum

dictae parochialis ecclesiae rectorem in assequu- tione primodictae parochialis e:clesiae volumus anteferri; sed nullum per hoc eis quoad asse- quutionem beneficiorum aliorum praeiudicium generari. Volumus autem quod primodicta pa- rochialis ecclesia propter unionem, annexionem et incorporationem huiusmodi, si illas per te earumdem praesentium vigore fieri contigerit, ut praefertur, debitis non fraudetur obsequiis et animarum cura nullatenus negligatur, sed elus congruae supportentur onera consueta. Vo- lumus etiam quod in singulis futuris provisio- nibus de

praefatis duabus parochialibus eccle- siis, ut praefertur, unitis apostolica auctoritate facienda, illarum fructus, redditus et proventus certi et incerti insimul «in summa octoginta du- catorum auri de camera semper exprimi de- beant, sub poena nullitatis provisionum huius- modi de illis aliter factis, ac vacationis earum- dem eo ipso: ac insuper quoad mandatum No- strum huiusmodi, prout est etiam irritum et inane decernimus, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter con- ligerit attentari.

Datum Romae apud sanctam Mariam Maio- rem anno incarnationis dominicae . millesimo octingentesimo trigesimo secundo, septimo kalen- das octobris, pontificatus Nostri anno secundo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; the Bernasconi edition numeral, genre label and synopsis, running titles, page numbers/signatures and provenance citations are omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.